

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2547/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสงคราม

โจทก์

นาย ประดิษฐ์ หรือ น้อย เฉ ยศ รี

เพชร

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (6), มาตรา 340 วรรคสอง, มาตรา 340 ตรี

จำเลยกับพวกประมาณ 6-7 คน นั่งเรือแล่นมาเทียบเรือผู้เสียหายซึ่งมีผู้เสียหายกับ น. นั่งอยู่แล้วพวกจำเลยคนหนึ่งคว้าโคมไฟเรือของผู้เสียหายทิ้งลงน้ำ ผู้เสียหายตกใจกระโดดหนีลงน้ำ แล้วคนร้ายอีกคนหนึ่งชักมีดปลายแหลมออกมาและพูดว่า อย่าหนีนะ หนีแล้วตายน. จึงกระโดดลงน้ำหนีไปด้วย จากนั้นจำเลยกับพวกใช้เรือลากจูงเรือผู้เสียหายไป ดังนี้ ถือได้ว่าจำเลยกับพวกได้ร่วมกันลักทรัพย์โดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตรี แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีก 6 คน ที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องมีมีดปลายแหลมเป็นอาวุธติดตัว ได้ร่วมกันปล้นทรัพย์เรืออีป๊าบ 1 ลำ เครื่องยนต์ฮอนด้าขนาด 5 แรงม้า 1 เครื่อง แบตเตอรี่ 1 ลูก และธนบัตรชนิดต่าง ๆ รวม 700 บาท รวมราคาทรัพย์ทั้งสิ้น 23,850 บาทของนางประทีปผู้เสียหายไป โดยขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะ

ใช้อาวุธมีดที่ติดตัวไปด้วยแทงทำร้ายผู้เสียหายและนางนวลศรี หากผู้เสียหายและนางนวลศรีขัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่การปล้นทรัพย์พาเอาทรัพย์นั้นไป ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น และจำเลยกับพวกร่วมกันใช้เรืออีป๊าบเป็นยานพาหนะเพื่อกระทำผิดพาทรัพย์นั้นไป และเพื่อให้พ้นจากการจับกุม ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,340 ตี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่คืนเป็นเงิน 23,850บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี, 83 ให้จำคุก 18 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 23,850 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า เมื่อคนร้ายนำเรือเข้าเทียบเรือของผู้เสียหาย แล้วกระชากดวงไฟจากเรือของผู้เสียหายทิ้งไป ผู้เสียหายกระโดดลงน้ำหนีโดยยังไม่ทันที่คนร้ายจะได้ใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย จึงไม่มีความผิดฐานปล้นทรัพย์นั้น ได้ความว่าเมื่อผู้เสียหายกระโดดลงน้ำไปแล้ว ชายคนร้ายซึ่งหนึ่งเป็นคนที่สองจากด้านหัวเรือได้ชักมีดปลายแหลมยาวทั้งด้ามประมาณ 1 ศอก ออกมา แล้วมีคนร้ายพูดว่า"อย่าหนีนะ หนีแล้วตาย" นางนวลศรีจึงกระโดดลงน้ำหนี พวกคนร้ายจึงเอาเรือพร้อมทรัพย์สินของผู้เสียหายไปนั้น ถือได้ว่าจำเลยกับพวก

ได้ร่วมกันลักทรัพย์โดยขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายเป็นความผิดฐานปล้นทรัพย์แล้ว

พินาศ

(มีพยาน โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>